

1500210-82.2020.8.26.0484

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUIS FERNANDO VIAN

Comarca: Promissão

Foro: Foro de Promissão

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por entender que, no caso do delito de tráfico, dada a sua natureza, incompatível tal estipulação.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências: expeça-se a competente guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso, bem como carta de guia; em cumprimento ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Promissão

Foro de Promissão

2ª Vara Judicial

Avenida Rio Grande, 730, Promissao-SP - cep 16370-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500210-82.2020.8.26.0484 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500210-82.2020.8.26.0484

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2155428/2020 - DEL.POL.PROMISSAO, 7863581 - DEL.POL.PROMISSAO, 2833/20/405 - DEL.POL.PROMISSAO, 2155428 - DEL.POL.PROMISSAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS CAMACARI GUERRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIS FERNANDO VIAN

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de MATHEUS CAMACARI GUERRA, dando-o como incurso no artigo 157, caput, c.c. §2º, incisos II (concurso duas pessoas) e VII (arma branca), do Código Penal, porque, no dia 08 de junho de 2020, por volta das 19h01min, no interior do estabelecimento empresarial "SUPERMERCADO RASTELÃO", localizado na RUA SETE DE SETEMBRO, nº 471, JARDIM PRIMAVERA, nesta cidade e comarca de Promissão/SP, o réu, na companhia de terceira pessoa não identificada, subtraíram, para ambos, mediante grave ameaça à pessoa, exercida com emprego de faca, coisas alheias móveis, consistente na quantia em dinheiro de R\$ 1.829,43 (mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos), pertencente ao estabelecimento vítima "SUPERMERCADO RASTELÃO", e uma bolsa preta, que continha uma carteira preta, sendo que dentro dessa havia diversos documentos de identificação civil (RG, CPF, CNH, TÍTULO DE ELEITOR, CARTÃO DO SUS de MARICELIA DE JESUS MATOS MEIRA e MARIA LUIZA MATOS MEIRA, e um telefone celular, marca SAMSUNG, modelo

GALAXY A10, avaliado em R\$ 600,00 (seiscentos reais), pertencente à MARICELIA DE JESUS MATOS MEIRA.

A denúncia foi recebida em 12/01/2022 (fls. 131).

O réu citado (fls.159), tendo apresentado Resposta à acusação (fls. 164),

O Ministério Público se manifestou às fls 177.

Pesquisa de antecedentes criminais e certidões do acusado (fls. 141/145).

Em audiência de instrução, foram ouvidos vítimas, testemunhas e interrogado, ao final, o réu.

Encerrada a instrução probatória, as alegações finais foram convertidas em memoriais escritos.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais às fls 234/239, postulando pela total procedência da pretensão punitiva estatal.

A defesa, por seu turno, apresentou seu memorial às fls 244/251, tendo pleiteado a absolvição do acusado, por fragilidade probatória e, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal, com a sua substituição por restritivas de direitos.

É o relatório. Passo à fundamentação.

Não foram aventadas preliminares pela defesa, o feito tramitou regularmente e todas as garantias processuais do acusado foram devidamente observadas. No mérito, a pretensão deduzida na denúncia é procedente, pelas razões que passo a expor.

O Ministério Público do Estado de São Paulo imputa ao réu a prática de do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

(...) II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...) VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

A materialidade do crime está devidamente comprovada Boletim de ocorrência (fls. 05/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), fotos (fls. 12/19), auto de avaliação de celular (fls. 36), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 38/42, 45/49), laudo pericial em objetos (fls. 51/55, 74/78), imagens da câmera de segurança do supermercado (fls.231), bem assim pela prova oral colhida em juízo. A autoria, por seu turno, restou incontestada e recai sobre a pessoa do acusado, senão vejamos.

Na delegacia, MARICELIA DE JESUS MATOS MEIRA disse que trabalha no supermercado e no dia entraram dois sujeitos, na posse de faca nas mãos, quando anunciaram o assalto. Um deles trajava calça de moletom de cor preta e o resto estava encoberto com pano e tênis azul. Subtraiu os documentos da depoente e seu celular. Ele subtraiu dinheiro dos caixas. O seu comparsa dizia vamos Mateus. Reconheceu na delegacia o par de tênis e a calça de moletom cor azul (fls. 36).

Ao ser ouvida em juízo, confirmou que eles levaram uma bolsa preta contendo documentos e o celular da depoente. Eles chegaram e anunciaram o assalto. A depoente estava no caixa. Ele subtraiu a bolsa da depoente e depois recolheram todos os dinheiros do caixa. Trabalhava no caixa do estabelecimento. Descreveu aos policiais as roupas que eles usavam, que seriam uma blusa de moletom preta, calça preta com listras brancas e um par de tênis azul. Um fazia uso de faca. Ele disse para ir logo porque não era brincadeira não. Escutou um deles chamando pelo outro pelo nome de MATHEUS. Em torno de mil e quatrocentos reais foram subtraídos do supermercado. Bazan era segurança do local. Ele apareceu lá logo em seguida. Ele disse a direção em que os indivíduos fugiram. Não recuperou o celular. Depois, a polícia militar levou uma pessoa até o supermercado. Contudo, a depoente não teve coragem de olhar para ele. Reconheceu a voz dessa pessoa como sendo de um dos autores do roubo. Reconheceu as roupas que os policiais levaram. Reconheceu Matheus pela roupa que ele usava. Ele usava máscara e capuz. Ele retirou dinheiro do caixa da depoente. Eram dois indivíduos. Bazan chegou depois dos fatos. Os indivíduos estavam de bicicleta. Essa foi localizada depois dos fatos (fls.227).

Na delegacia, RENATO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS, representante do estabelecimento

vítima, confirmou os fatos. Disse que subtraíram cerca de mil e oitocentos reais do supermercado (fls. 43).

Em juízo, disse que, no dia, estava sentado no supermercado, quando chegaram os dois criminosos. Cada um estava com uma faca. Eles entraram e anunciaram o assalto. Um deles pegou uma bolsa da Maricelia, que é funcionária do supermercado. Na bolsa havia todos os pertences e celular de Maricelia. Depois, eles recolheram dinheiro do caixa. Um dos rapazes disse ao outro para andar logo Matheus. Após o assalto, eles saíram andando. A polícia, posteriormente, surgiu com o Matheus na viatura, ocasião em que o depoente confirmou que a voz dele era idêntica como sendo de um dos criminosos. Reconheceu também a calça de cor preta com listras brancas de lado e um tênis azul. Conhece Matheus, porque ele já trabalhou no mercado há muito tempo quando era outra rede. Disse que reconheceu ele, porque o tênis era igual e a voz era igual àquela pessoa que praticou o crime (fls.227).

Na delegacia, ALEXANDRO JOSE DA SILVA e ANDERSON APARECIDO SANTOS TAVARES, policiais militares, disseram que atenderam a ocorrência de roubo do supermercado. Após analisarem as imagens das câmeras, foram até a residência de Mateus. Esse é conhecido nos meios policiais por roubo. Foi localizado uma calça de moletom de cor preta com listras brancas e um tênis azul. A testemunha gerente do supermercado disse que a voz de Mateus é parecida com a de um dos autores do crime (fls.05/09). Também na delegacia, VAGNER BAZAN DE JESUS, agente penitenciário, disse que, no dia, ao passar pelo supermercado, escutou vozes dizendo é um assalto. Depois, avistou dois indivíduos correndo pelo terreno baldio. Foi atrás deles. Eles faziam uso de bicicleta (fls. 27).

Ao prestar depoimento em juízo, disse que, no dia, estava retornando de Lins e, ao passar em frente ao mercado, escutou algumas pessoas gritando assalto. Em seguida, reduziu a velocidade do carro e avistou dois indivíduos correndo em direção a um terreno que fica atrás ao mercado. Em seguida, fez uma manobra no seu carro e foi atrás dos indivíduos. Avistou de longe o rumo em que eles foram. Deixou seu carro próximo da esquina e foi até o terreno em que os indivíduos foram. Tais indivíduos, ao perceberem a presença do depoente, empreenderam fuga. Ao retornar ao seu carro, avistou as viaturas policiais. Informou aos policiais o caminho em que eles foram. Ficou sabendo que tinham prendido um suspeito (fls.227).

Em juízo, ALEXANDRO JOSE DA SILVA, policial militar, disse que, no dia, estava em patrulhamento quando a central da polícia informou a ocorrência de roubo no mercado Filomena. Foram até o local e souberam, após contato com o gerente e a caixa do mercado, de que dois indivíduos, encapuzados, haviam roubado o local. Uma pessoa estava no mercado e avistou dois indivíduos correndo em sentido ao loteamento São Pedro e bairro Alvorada. Após analisarem as imagens, suspeitaram de Matheus. Havia várias denúncias de que ele estava praticando roubo em Promissão. Em seguida, por haver suspeitas, foram até a casa do Matheus. No local, ele autorizou os policiais ingressarem na casa. Ele sempre negou os fatos. Contudo, a caixa e o gerente do mercado informaram que, durante o roubo, um dos indivíduos chamou o outro de Matheus. No loteamento estava sendo feito terraplanagem. O tênis localizado na casa de Matheus condizia com as pisadas de lama deixadas no loteamento. A calça que foi encontrada com Matheus era a mesma que constava no vídeo do supermercado. Tudo levava a crer que o autor do roubo fora ele. O gerente e a funcionária do caixa do mercado, após ouvirem a voz do Mateus, confirmaram que ele era o rapaz que anunciou o assalto. Eles o reconheceram pela estatura, tom de voz e as vestes usadas por ele. Após esse fato, ele foi preso em outro roubo de reciclagem (fls.227).

Em juízo, no mesmo sentido foi o depoimento do policial militar ANDERSON APARECIDO SANTOS TAVARES. Em acréscimo, disse que Mateus mora no bairro Alvorada. Encontram um tênis com manchas de barro e uma roupa que era idêntica com a utilizada por um dos assaltantes. A sola do tênis era idêntica com a pegada deixada na terra no terreno. Havia informações de que Matheus estava envolvido por crimes de roubo na cidade. Posteriormente, prendeu Matheus pela prática de outro roubo (fls.227).

Ao ser interrogado em juízo, MATHEUS CAMACARI GUERRA negou os fatos. No dia, deixou os policiais entrarem na sua casa. Disse que tinha duas calças pretas com listras brancas. Foi até o mercado após ter sido preso pelos policiais. Já conhecia o Renato. Não tem nenhuma divergência com Renato. Disse que quem praticou tais fatos

foram Bruno Marques e o Serginho. Depois dos fatos, eles falaram que foram eles que praticaram o crime (fls.227).

Pois bem.

Este é o conjunto probatório que se extrai dos autos, e através do qual se permite concluir que o réu praticou o fato que lhe imputa a inicial.

As palavras da vítima e das testemunhas ouvidas tanto em juízo quanto em solo policial foram harmônicas e se apresentaram firmes e coerentes, demonstrando o reconhecimento do acusado, notadamente pelas vestes que foram encontradas em sua residência, além do timbre de sua voz reconhecido pela vítima e pelo representante do mercado.

Como se nota, pelas imagens de fls 231 em comparação com as vestimentas apreendidas na residência do acusado e periciadas às fls 51/55, pode-se constatar grande semelhança, o que corrobora com a afirmação de que se tratam das mesmas roupas. Tal circunstância somada ao relato da vítima no sentido de que o coautor teria chamado o réu pelo nome de Matheus levam a concluir, para além de uma dúvida razoável, que era o réu quem estava no mercado naquele dia e que foi ele quem praticou os fatos narrados na inicial.

Some-se a isto, o fato de a vítima Maricelia ter reconhecido o timbre de voz do acusado, na ocasião em que a polícia militar o levou até o supermercado, situação pouco comum, mas que revela a credibilidade do seu depoimento, tendo ainda reconhecido o par de tênis e a calça de moletom cor azul apreendidos na residência do denunciado, quando ouvida na delegacia (fls. 36).

Renato, representante do estabelecimento, também confirmou essa narrativa, tendo reconhecido o denunciado quando este foi trazido ao local pelos policiais, afirmando que já conhecia Matheus, porque ele já trabalhou no mercado há muito tempo quando era outra rede .

Neste ponto, observo que, muito embora a Sexta Turma do E. STJ tenha fixado o entendimento de que é inválido qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP (HC 598.886/SC, da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz), a mesma corte estabeleceu diretrizes para que o reconhecimento possa ser considerado válido, mesmo sem seguir os estritos limites estabelecidos pelo aludido artigo.

Tratam-se de hipóteses em que é perfeitamente cabível que o magistrado demonstre, no caso concreto, razões fáticas que permitam a distinção com o precedente acima citado, notadamente nas hipóteses em que não haja qualquer risco de um reconhecimento falho por parte da vítima ou de testemunhas.

Neste sentido:

RESP 1.969.032-RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 17/05/2022, DJe 20/05/2022. RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL TEMA Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Procedimento previsto no art. 226 do CPP. Obrigatoriedade. Nova orientação jurisprudencial do STJ (HC 598.886/SC). Ausência de riscos de um reconhecimento falho. Distinguishing. No caso em que o reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não tenha observado o procedimento legal, mas a vítima relata o delito de forma que não denota riscos de um reconhecimento falho, dá-se ensejo a distinguishing quanto ao acórdão do HC 598.886/SC, que invalida qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP.

Nesta ordem de ideias, é de suma importância ressaltar, novamente, que a testemunha Renato relatou que já conhecia o acusado antes mesmo do delito, pois trabalharam juntos, o que permite concluir que o reconhecimento por ele efetuado não revela qualquer possibilidade de ter sido falho ou inidôneo.

A corroborar todo este contexto fático, a testemunha Vagner, agente penitenciário, confirmou em juízo que avistou o denunciado e seu comparsa se evadirem do local logo após o delito, tendo-os perseguido, porém sem sucesso, ocasião em que indicou para a polícia a direção em que os roubadores se evadiram, tendo os policiais se dirigido à residência de Matheus e apreendido os objetos que já foram acima descritos.

Como se nota, a negativa do acusado restou isolada, não encontrando qualquer

respaldo nos demais elementos de prova amalhados aos autos. O réu afirma quem praticou os fatos foram Bruno Marques e o Serginho, os quais teriam lhe dito isso após o crime. No entanto, não traz quaisquer elementos que possam confirmar sua versão.

Neste ponto, não procede a tese defensiva de fragilidade probatória, pois devidamente demonstrados diversos elementos que confirmam a autoria do delito a recair sobre a pessoa do réu.

Ademais, o fato de o Delegado de Polícia ter liberado o acusado quando apresentado na Delegacia não configurou nada mais do que dever de ofício, tendo em vista que não se mostrava presente qualquer estado flagrancial ou qualquer ordem de prisão emanada por juízo competente que fizessem com que a autoridade mantivesse o acusado detido.

No mesmo sentido, o fato de não terem sido encontrados os objetos subtraídos em poder do réu não possui o condão de afastar a conclusão que aqui se adota, pois o acusado pode muito bem ter logrado êxito em esconder os objetos no período decorrido entre a consumação do crime e a chegada dos policiais em sua residência, ou então, os objetos podem ter sido levados pelo seu comparsa, considerando que restou comprovado que o roubo se deu em coautoria com terceiro não identificado. Destarte, estão presentes todas as elementares do crime em apreço, sendo comprovado que o réu, mediante grave ameaça, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em de R\$ 1.829,43 (mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos), pertencente ao estabelecimento vítima "SUPERMERCADO RASTELÃO", e uma bolsa preta, que continha uma carteira preta, sendo que dentro dessa havia diversos documentos de identificação civil (rg, cpf, cnh, título de eleitor, cartão do sus de Maricelia de Jesus Matos Meira e maria luiza matos meira, e um telefone celular, marca samsung, modelo galaxy a10, avaliado em R\$ 600,00 (seiscentos reais), pertencente à maricelia de Jesus Matos Meira.

É caso de se reconhecer as majorantes do roubo praticado em concurso de pessoas, bem como do emprego de arma branca. Isto porque restou demonstrado, notadamente pela prova oral colhida em juízo, que o acusado praticou o crime com terceira pessoa não identificada, bem assim que se valeu do uso de uma faca para consumir seu intento.

Observo que a jurisprudência de nossos tribunais é firme em considerar prescindível a apreensão e perícia do instrumento do crime (arma branca ou de fogo), quando devidamente comprovadas a sua utilização em face do cotejo de outras provas carreadas aos autos.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I e II, CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90). Roubo de caixa de mercado, em concurso de pessoas e mediante ameaça com emprego de arma de fogo. Quanto ao roubo, autoria e materialidade bem reconhecidas. Confissão judicial do réu, que afirmou ter agido sozinho e armado. Insuficiência da prova do concurso de pessoas e da corrupção do menor. Réu que não foi preso em flagrante. Vítima afirmou seguramente que réu agiu sozinho e evadiu-se a pé. Absolvição pelo crime de corrupção de menores. Correta incidência dos maus antecedentes. Condenação por fatos posteriores com trânsito em julgado. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Dosimetria.

Redimensionamento das penas, em virtude da absolvição pelo crime de corrupção do menor e afastamento da majorante pelo concurso de pessoas. Mantido aumento pelo emprego da arma de fogo. Desnecessidade de perícia e apreensão da arma.

Entendimento consolidado do STJ. Recurso da defesa parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 00054932420158260101 SP 0005493-24.2015.8.26.0101, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 18/03/2022, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/03/2022).

Destarte, o réu incidiu na norma penal incriminadora prevista no artigo 157, caput, c.c. §2º, incisos II (concurso duas pessoas) e VII (arma branca), do Código Penal. Não há nenhuma causa de excludente de ilicitude, culpabilidade ou punibilidade. Assim, considerando o robusto conjunto probatório existente, a condenação pelos fatos descritos na denúncia é medida que se impõe.

Passo a dosar as penas.

Passo a individualizar a pena do acusado, nos termos preconizados no art. 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta: deve ser considerada normal; antecedentes: o acusado é reincidente, no entanto essa circunstância será valorada na segunda etapa; conduta social: não há nos autos elementos concretos que o desabone; personalidade do agente: não foram amealhados elementos suficientes nos autos para valorá-la; motivos do crime: são normais ao tipo penal; circunstâncias do crime: o fato de o delito ter sido praticado com arma branca – art. 157, § 2º, VII (faca) será valorado negativamente nesta etapa, considerando o posicionamento do E. STJ no sentido de que é perfeitamente possível que a majorante sobressalente seja considerada na primeira etapa; consequências do delito: são comuns à espécie; comportamento da vítima: em nada contribuiu para a prática do delito.

Na primeira fase, diante dessas circunstâncias, fixo a pena-base ao réu em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, está presente a atenuante da menoridade penal relativa (art. 65, I do CP), tendo em vista que o acusado era menor de 21 anos na data dos fatos, conforme auto de qualificação de fls 20 – nascimento em 08/12/1999, bem como a agravante da reincidência (processo nº 0001606-42.2018.8.26.0484 – fls 141), razão pela qual ambas serão compensadas, permanecendo inalterada a pena base, nesta fase intermediária, fixada em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, está presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do CP (concurso de pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la em 06 anos, 08 meses de reclusão e 16 dias-multa, que torno definitiva.

O valor de cada dia-multa será o mínimo unitário, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional, haja vista a ausência de critérios que determinem a real situação econômica do réu.

Muito embora a réu tenha permanecido preso provisoriamente, deixo de analisar a detração (art. 387, § 2º, do CPP), em virtude da ausência dos elementos subjetivos da progressão de regime.

Nessa senda, com fundamento no art. 33, do CPC, em razão da quantidade de pena aplicada e da reincidência específica, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva em regime fechado, sem prejuízo da possibilidade de progressão a ser analisada pelo juízo da execução penal.

No caso concreto não se revela cabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o condenado não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, notadamente pelo fato de o crime ter sido cometido com violência.

Na hipótese dos autos, também não se revela cabível a suspensão condicional de pena, porquanto o condenado não preenche os requisitos do art. 77 do CP, notadamente em razão da quantidade de pena aplicada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para CONDENAR o réu MATHEUS CAMACARI GUERRA, pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, c.c. §2º, incisos II (concurso duas pessoas) e VII (arma branca), do Código Penal, à pena de 06 anos, 08 meses de reclusão e 16 dias-multa no regime inicial fechado e ao pagamento de 18 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois, preso preventivamente, permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, não caracterizando constrangimento ilegal a preservação da sua prisão cautelar pela sentença condenatória, mormente porque permanecem hígidos os motivos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que o réu oferece risco à ordem pública, dada a gravidade em concreto dos crime praticado, cometido com violência e grave, conforme exposto na fundamentação. Além disso, conforme noticiam os autos, após a prática do crime apurado neste feito, o acusado voltou a delinquir, com o mesmo de operação, o que denota que é voltado à prática de crimes desta espécie, fazendo do delito seu modo

de vida.

Comunique-se o presídio em que o réu se encontra custodiado, encaminhando cópia desta sentença.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por entender que, no caso do delito de tráfico, dada a sua natureza, incompatível tal estipulação.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências: expeça-se a competente guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso, bem como carta de guia; em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Se for o caso, expeça-se certidão de honorários do defensor dativo, nos termos do Convênio da OAB/SP com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Concedo aos acusados, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual deixo de condená-los nas custas processuais.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Promissao, 01 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA